Antwort auf einen Antrag einer betroffenen Person: die Antwort

Zwei Antworten: die Antwort auf einen Auskunftsantrag, Punkt für Punkt wie in Art. 15 DSGVO aufgeführt, und die Bestätigung, dass Daten berichtigt, gelöscht, eingeschränkt, übermittelt oder nicht mehr verwendet werden, mit der Mitteilung an die Empfänger.

FÜR WEN

Deutsche Ausgabe. Die englische Ausgabe für alle Länder des EWR: https://finoprivacy.com/documents/dsr-reply-fulfilled.html (auf Englisch). Für Unternehmen, Behörden und andere Stellen in Deutschland, die einen Antrag nach den Art. 15 bis 22 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erhalten: für den Datenschutzbeauftragten, das Datenschutzteam oder den Inhaber eines kleinen Unternehmens, der antwortet.

NICHT ABGEDECKT

Formate und Verfahren nach Fachgesetzen (zum Beispiel für Patientenakten); das Format für die Datenübertragbarkeit in einer bestimmten Branche; nationale Regeln dazu, welche Behörde zu nennen ist, außerhalb Deutschlands (siehe die Schreiben der betroffenen Person in dieser Reihe und, für Italien, die englische Ausgabe).

RECHTSSTAND

DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679), deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; EDSA-Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 (angenommen am 28. März 2023), gelesen am 8. November 2026

VERSION

1.0, 8. November 2026

Abkürzungen: Art. = Artikel, Abs. = Absatz, Buchst. = Buchstabe, Nr. = Nummer, S. = Seite, Ziffer = nummerierter Absatz der EDSA-Leitlinien.

Einen Auskunftsantrag beantworten

Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA), das Gremium aller Datenschutzaufsichtsbehörden der EU, beschreibt drei Komponenten: die Bestätigung, die Auskunft über die Daten, in der Regel als Kopie, und die Informationen nach Art. 15 Abs. 1 und 2 DSGVO (EDSA-Leitlinien 01/2022, S. 3 und 4). Die Informationen können sich auf die Datenschutzhinweise oder das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten stützen, *„müssen aber möglicherweise aktualisiert und auf den Antrag der betroffenen Person zugeschnitten werden“* (Ziffer 20, S. 15).

PUNKT	WAS SIE SCHREIBEN	FUNDSTELLE
Bestätigung	Ob Sie Daten über die Person verarbeiten. Wenn nicht, sagen Sie das.	Art. 15 Abs. 1 DSGVO
Kopie der Daten	Alle Daten, in einer Form, die die Person behalten kann. Bei einem Antrag per E-Mail *„in einem gängigen elektronischen Format“*. Die erste Kopie ist unentgeltlich.	Art. 15 Abs. 3 DSGVO
Zwecke	Die Zwecke im Fall dieser Person, und welche Daten welchem Zweck dienen; der EDSA empfiehlt, auch die Rechtsgrundlage anzugeben	Art. 15 Abs. 1 Buchst. a; EDSA, Ziffer 114, S. 45
Kategorien	Nur die Kategorien, die diese Person betreffen	Art. 15 Abs. 1 Buchst. b; EDSA, Ziffer 115, S. 45
Empfänger	Die tatsächlichen Empfänger mit Namen, es sei denn, das ist nicht möglich oder der Antrag ist offenkundig unbegründet oder exzessiv	Art. 15 Abs. 1 Buchst. c; EDSA, Ziffer 117, S. 46
Speicherdauer	Wie lange, oder Beginn und Dauer der Frist; nicht nur ein Verweis auf gesetzliche Fristen	Art. 15 Abs. 1 Buchst. d; EDSA, Ziffer 118, S. 46

Keine Rechtsberatung. Ein Entwurf, den eine Fachperson prüfen, übernehmen oder verwerfen soll. Die Bewertung liegt beim Verantwortlichen.

Quellen: Datenschutz-Grundverordnung, Verordnung 2016/679; EDSA, Leitlinien 01/2022 zu den Rechten.
Fino 1.0 · 2026-11-08 · finoprivacy.com

PUNKT	WAS SIE SCHREIBEN	FUNDSTELLE
Rechte	Die Rechte, die für diese Verarbeitung gelten, und das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde	Art. 15 Abs. 1 Buchst. e und f; EDSA, Ziffer 119, S. 47
Herkunft	*„alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten“*, wenn sie nicht bei der Person erhoben wurden	Art. 15 Abs. 1 Buchst. g; EDSA, Ziffer 120, S. 47
Automatisierte Entscheidungen	Ob es sie gibt; wenn ja, aussagekräftige Informationen über die Logik, die Tragweite und die Auswirkungen	Art. 15 Abs. 1 Buchst. h; EDSA, Ziffer 121, S. 47 und 48
Übermittlungen	Die Garantien für Übermittlungen in Länder außerhalb der EU	Art. 15 Abs. 2 DSGVO

Weitere Punkte des EDSA: Geben Sie die Daten so heraus, wie sie beim Eingang des Antrags vorlagen, auch wenn sie unrichtig sind oder unrechtmäßig verarbeitet wurden, und berichtigen oder löschen Sie sie danach: *„Er muss zuerst die Auskunft erteilen und danach die Daten löschen“* (Beispiel 6, S. 22). Geben Sie an, auf welchen Zeitpunkt sich die Antwort bezieht (Text nach Beispiel 6, S. 23). Übermitteln Sie sicher, zum Beispiel verschlüsselt oder mit Passwortschutz (Ziffer 40, S. 23). Entfernen Sie nur, was die Rechte und Freiheiten anderer beeinträchtigen würde (Art. 15 Abs. 4 DSGVO; S. 5).

Andere Maßnahmen bestätigen

Nach einer Berichtigung, Löschung oder Einschränkung teilt der Verantwortliche dies jedem Empfänger der Daten mit, es sei denn, das ist unmöglich oder unverhältnismäßig, und nennt der Person auf Verlangen die Empfänger (Art. 19 DSGVO). Nach der Löschung von Daten, die er öffentlich gemacht hat, trifft er angemessene Maßnahmen, um andere Verantwortliche zu informieren (Art. 17 Abs. 2 DSGVO). Er unterrichtet die Person, bevor er eine Einschränkung aufhebt (Art. 18 Abs. 3 DSGVO). Nach einem Widerspruch gegen Direktwerbung werden die Daten *„nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet“* (Art. 21 Abs. 3 DSGVO). Bei der Datenübertragbarkeit werden die Daten *„in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format“* herausgegeben (Art. 20 Abs. 1 DSGVO).

Schreiben A: Antwort auf einen Auskunftsantrag

Fügen Sie die Kopie und die Anlage bei. Streichen Sie, was nicht zutrifft: den Satz zum Passwort, wenn die Kopie per Post geht, und den Absatz zu entfernten Teilen, wenn nichts zurückgehalten wurde. Als Format schreiben Sie zum Beispiel: eine PDF-Datei und ein CSV-Export.

NAME DER STELLE, ANSCHRIFT,
DATENSCHUTZ-KONTAKT ODER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

NAME DER PERSON, ANSCHRIFT ODER E-MAIL-ADRESSE, DIE SIE VERWENDET HAT

DATUM

Betreff: Ihr Antrag auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten

Ihr Antrag vom DATUM DES ANTRAGS, eingegangen am EINGANGSDATUM. Unser Zeichen: AKTENZEICHEN.

PERSÖNLICHE ANREDE MIT NACHNAMEN,

wir bestätigen, dass wir personenbezogene Daten über Sie VERARBEITEN / NICHT VERARBEITEN. Diese Antwort beschreibt unsere Verarbeitung zum Stand vom EINGANGSDATUM DES ANTRAGS.

Beigefügt erhalten Sie eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten (FORMAT DER KOPIE). Die Datei ist geschützt; das Passwort senden wir Ihnen gesondert per KANAL FÜR DAS PASSWORT.

Die Anlage nennt für Ihre Daten: die Zwecke und die Rechtsgrundlage; die Kategorien der Daten; die Empfänger mit Namen; wie lange wir jede Art von Daten speichern; woher wir Daten haben, die wir nicht bei Ihnen erhoben haben; ob wir automatisierte Entscheidungen über Sie treffen; und die Garantien für Übermittlungen in Länder außerhalb der EU (Art. 15 Abs. 1 und 2 DSGVO).

Wir haben WAS ZURÜCKGEHALTEN WURDE entfernt, weil es andere Personen betrifft oder ANDERER GRUND (Art. 15 Abs. 4 DSGVO). Der Rest ist vollständig.

Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten oder die Einschränkung ihrer Verarbeitung zu verlangen und der Verarbeitung zu widersprechen SOWIE DIE VON IHNEN BEREITGESTELLTEN DATEN IN EINEM WIEDERVERWENDBAREN FORMAT ZU ERHALTEN. Sie erreichen uns unter KONTAKT. Außerdem haben Sie das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren, bei NAME, ANSCHRIFT UND WEBSITE DER ZUSTÄNDIGEN DATENSCHUTZAUFSICHTSBEHÖRDE (Art. 77 DSGVO).

Mit freundlichen Grüßen

NAME UND FUNKTION DER UNTERZEICHNENDEN PERSON, für NAME DER STELLE

Schreiben B: Bestätigung der getroffenen Maßnahmen

Behalten Sie den Absatz für das ausgeübte Recht und streichen Sie die anderen. Streichen Sie den Satz zu aufbewahrten Daten, wenn alles gelöscht wurde, und den Satz zu nicht unterrichteten Empfängern, wenn alle unterrichtet wurden.

NAME DER STELLE, ANSCHRIFT,
DATENSCHUTZ-KONTAKT ODER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

NAME DER PERSON, ANSCHRIFT ODER E-MAIL-ADRESSE, DIE SIE VERWENDET HAT

DATUM

Betreff: Ihr Antrag: was wir unternommen haben

Ihr Antrag vom DATUM DES ANTRAGS, eingegangen am EINGANGSDATUM. Unser Zeichen: AKTENZEICHEN.

PERSÖNLICHE ANREDE MIT NACHNAMEN,

Berichtigung: Wir haben DATEN berichtigt; sie lauten jetzt NEUE DATEN UND WIR HABEN IHRE ERGÄNZENDE ERKLÄRUNG HINZUGEFÜGT (Art. 16 DSGVO).

Löschung: Wir haben ALLE DATEN ODER DIE GELÖSCHTEN DATEN gelöscht (Art. 17 DSGVO). Wir bewahren AUFBEWAHRTE DATEN auf, weil AUSNAHME NACH ART. 17 ABS. 3 UND DIE TATSACHEN; sie werden am DATUM gelöscht.

Einschränkung: Wir haben die Verarbeitung von DATEN eingeschränkt. Wir speichern diese Daten nur noch und verarbeiten sie darüber hinaus nur, soweit Art. 18 Abs. 2 DSGVO es erlaubt; bevor wir die Einschränkung aufheben, unterrichten wir Sie (Art. 18 Abs. 3 DSGVO).

Widerspruch: Seit dem DATUM verwenden wir Ihre Daten nicht mehr für DIREKTWERBUNG / ZWECK (Art. 21 DSGVO).

Datenübertragbarkeit: Die Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, sind im Format FORMAT BEIGEFÜGT ODER ÜBERMITTELT AN: STELLE (Art. 20 DSGVO).

Wir haben folgende Empfänger Ihrer Daten über diese BERICHTIGUNG, LÖSCHUNG ODER EINSCHRÄNKUNG unterrichtet: NAMEN DER EMPFÄNGER. NICHT UNTERRICHTETER EMPFÄNGER haben wir nicht unterrichtet, weil WARUM UNMÖGLICH ODER UNVERHÄLTNISMÄSSIG (Art. 19 DSGVO).

Wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie sich an KONTAKT wenden, und Sie haben das Recht, sich bei NAME DER DATENSCHUTZAUFSICHTSBEHÖRDE zu beschweren (Art. 77 DSGVO).

Mit freundlichen Grüßen

NAME UND FUNKTION DER UNTERZEICHNENDEN PERSON, für NAME DER STELLE

So bearbeitet die Stelle den Antrag: Umgang mit Anträgen betroffener Personen: Verfahren und Register. Ihre Antworten: Eingang bestätigen, Identität bestätigen lassen, Frist verlängern, ablehnen oder ein Entgelt verlangen, die Antwort.

Die Schreiben der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch, automatisierte Entscheidungen.

Quellen

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Verordnung (EU) 2016/679, deutsche Fassung (EUR-Lex) • Verwendet für: Art. 12, 15 bis 22, 37, 38, 77 und 79 sowie Erwägungsgründe; die Artikel sind im Text direkt verlinkt

EDSA, Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 • Verwendet für: Wie die Aufsichtsbehörden das Auskunftsrecht, die Fristen und die Identitätsprüfung auslegen (Ziffern und Seiten angegeben)